



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Giudice dr. Paolo Goggi

Il giudice, designato esclusivamente per il procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 8544-1/2021, promosso da

“ *Parte_1*

[...] , in persona del Commissario Liquidatore Avv. Massimo Giuliano

Con gli avv.ti Andrea Paglione ed Enrico Mosca

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1

Con gli avv. ti *Controparte_2* e *Controparte_3*

RESISTENTE

E

Controparte_4

Con l'Avv. Alberto Giannetti

RESISTENTE

NONCHÉ CONTRO

CP_5

RESISTENTE CONTUMACE

sciogliendo la riserva assunta;

esaminati gli atti e le deduzioni delle parti;

premessi in fatto:

con atto di citazione regolarmente notificato, la “ *Parte_2*

[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, *CP_5*

Controparte_4 e *Controparte_1* , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

«accertare e dichiarare la responsabilità ex 206 legge fallimentare artt. 2476 c.c., 1218 e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., del Sig. **CP_5** e degli altri Componenti il C.d.A. della Cooperativa, Sigg.ri **Controparte_4**, quest'ultimo anche quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e **Controparte_1**, ciascuno per quanto di competenza, anche in via solidale tra loro ex art. 2055 c.c., in ragione delle rispettive responsabilità per i fatti e la condotta posti in essere sino al provvedimento del 18 aprile 2018 di messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto condannarli, anche in solido tra loro, ex art. 2056 e 1223 e/o 1226 c.c., al risarcimento del danno in favore della **Parte_1**

[...] nella misura complessiva di € 4.246.903,74 s. e. o. (di cui ai punti n. 1-2-3 e 4 della premessa in diritto) o in quella diversa somma che emergerà nel corso del presente giudizio, con gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo, per i danni subiti dalla **Parte_1** e/o dal ceto creditorio. Con condanna dei convenuti, in solido ovvero chi di ragione tra loro, a pagare in favore della **Parte_2** le spese e gli onorari di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali»;

- con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., in data 16.4.2021, la “ **[...]** **Parte_2** chiedeva, nel contraddittorio con **CP_5** **[...]**, **Controparte_4** e **Controparte_1**, di sentire autorizzare il sequestro conservativo dei beni di proprietà dei predette resistenti;

- a fondamento dell'atto di citazione e del ricorso cautelare il Commissario Liquidatore della società cooperativa esponeva che:

-in data 18 aprile 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 207 L.F., era stata disposta con decreto n. 273 del Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione dello stato di insolvenza, la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa e la nomina, quale Commissario Liquidatore, dell'Avv. Massimo Giuliano;

- la **Parte_1** aveva svolto una serie di interventi edilizi nel territorio del Comune di Rocca di Papa diretti alla realizzazione di numerosi comparti immobiliari identificati dalla stessa **Parte_1** sotto la denominazione di “comparti a), b), c), d) ed e)”;

-alla data del succitato decreto, l'organo amministrativo, come da visura camerale aggiornata al 24.4.2018, risultava così composto: **CP_5**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; **Controparte_4**, quale Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; **Controparte_1**, quale Consigliere;

- dal bilancio provvisorio al 04/05/2018, redatto da **CP_5** e consegnato in sede di sua audizione, emergeva un passivo pari ad € 9.700.996,73, con un incremento dell'indebitamento di circa € 2.000.000,00 in un anno;
- come già emerso anche in sede di ispezione ministeriale, la situazione contabile che emergeva dal detto bilancio non trovava alcun riscontro nel libro giornale e nelle scritture ausiliarie (cc.dd. mastri o schede di conto), né negli estratti dei conti correnti intrattenuti presso la **Organizzazione_1** e la **Org_2** ed era tale da non consentire un'esatta ricostruzione di ciascuna posta debitoria e creditoria;
- dall'analisi delle domande di ammissione al passivo, presentate dai creditori della **Parte_1**, il passivo accertato (in parte non ammesso) era pari ad € 12.290.697,39, mentre nello stato passivo depositato in data 15 ottobre 2018 presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare erano stati accertati ed ammessi, crediti per complessivi € 7.969.907,10, sebbene fossero ancora pendenti i giudizi di opposizione presentati da alcuni soci/creditori;
- inoltre, dall'analisi del bilancio al 04/05/2018 risultava che l'attivo della **Parte_1** esplicitato alla voce 12.0003 "Lavori in corso", era, invece, pari ad € 8.740.886,38,
- il Commissario Liquidatore, con comunicazione pec del 13 dicembre 2018, in relazione proprio al bilancio al 04/05/2018, chiedeva, tra l'altro, la consegna della cassa societaria di cui alla voce di bilancio, pari ad € 778,64, mai consegnata;
- all'incontro del 10 maggio 2018 venivano ritualmente invitati anche i membri del C.d.A. della Cooperativa, **Controparte_4** e **Controparte_1**, ciononostante mai intervenuti personalmente;
- nell'incontro del 17 maggio 2018, l'**CP_5** dietro la richiesta del Commissario Liquidatore che gli chiedeva chiarimenti circa il documento c.d. "esplicitazione analitica storica della voce 12.003 di bilancio", spiegava che le somme indicate nella voce "compromessi" equivalevano alla differenza tra quanto effettivamente corrisposto in più rispetto a quanto indicato in atti; in particolare, nel suindicato prospetto, alla voce "compromessi", si indicavano somme pagate in contanti per oltre € 900.000,00;
- in data 23 maggio 2018 la **Org_1** **Organizzazione_1** inviava a mezzo pec gli estratti conto bancari relativi alla Cooperativa e precisava che la "pratica LORENZO I" era stata girata a sofferenza in data 21 settembre 2017 con conseguente chiusura

di ogni rapporto ad essa riconducibile e che, alla data del giro a sofferenza, il credito vantato nei confronti della Cooperativa era pari ad € 5.552.876,06 in privilegio;

- si documentavano i versamenti di alcuni soci (a titolo esemplificativo Sigg.ri *Parte_3* , *Org_3* , *Org_4* e *Org_5* – eseguiti in contanti per un importo complessivo di oltre € 107.000,00 circa – ad *CP_5* personalmente e/o alla *Parte_1* stessa, non risultanti da alcuna documentazione contabile e/o bancaria;
- dalla documentazione contabile e bancaria consegnata da *CP_5* ed esaminata dalla Liquidatela erano emerse: a) uscite per € 966.983,00, che non trovavano alcun riscontro nel libro giornale, né nei partitari contabili, in favore di alcune cooperative edilizie di cui era presidente l' *CP_5* b) operazioni classificate come “Acquisto/Ricarica carta prepagata” per un complesso di oltre € 270.000; c) operazioni di “Reso contante su versamento” dal conto corrente *Organizzazione_6* [...] n. 12575 per circa € 90.300,00; d) prelievi di danaro dal conto corrente *Org_2* n. 00005038 per complessivi € 2.050,00; e) operazioni di prelievo di somme di danaro dal conto corrente della *Controparte_6* per complessivi € 4.900,00; f) emissione di assegni dal c/c *CP_7* , di cui non si conosceva l'identità dei soggetti beneficiari-destinatari, né la ragione e/o il titolo per cui i relativi importi erano stati pagati, in quanto soggetti diversi dai soci assegnatari degli immobili e stante l'assenza di riscontro in contabilità, per complessivi € 312.549,20;
- tali evidenze emergevano anche dalla relazione tecnica di parte del luglio 2018, a firma Dott. *Persona_1* che, su incarico della Liquidatela, aveva compiuto una verifica contabile e dei bilanci della *Parte_1* *in bonis*, rilevandone la loro inattendibilità e sommarietà nonché l'inattendibilità dell'intero impianto contabile, atteso che non vi era alcuna coincidenza e/o riconducibilità del dato contabile riportato nei mastri di conto con quanto emergeva dagli estratti conto degli Istituti di credito presso i quali la *Parte_1* aveva intrattenuto rapporti di conto corrente;
- a seguito di un sopralluogo eseguito dal Commissario Liquidatore, alla presenza dell' *CP_5* presso gli immobili della Cooperativa, veniva rilevato che non erano state ultimate le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e che le aree limitrofe agli immobili predetti risultavano essere ancora un cantiere privo, tra l'altro, di idonee misure di sicurezze atte a prevenire danni a persone e cose, ragione per cui la Cooperativa attrice, giusta autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico,

dava incarico alla *Controparte_8* ed all'Arch. *CP_9* rispettivamente, per la messa in sicurezza del cantiere per la pulizia e nuova perimetrazione delle aree interessata e di proprietà, e quale coordinatore della sicurezza, con onere di spesa, rispettivamente, di € 11.875,44, oltre oneri di legge ed € 2.400,00, oltre oneri di legge;

- maturavano, inoltre, ulteriori costi a carico della procedura di L.C.A., in particolare, € 14.350,00, oltre IVA, nei confronti della società appaltatrice, [...] *Controparte_8* ed € 3.500,00, oltre oneri di legge, nei confronti dell'Arch. *CP_10* per l'esecuzione di alcune opere di ripristino delle aree (ed ogni opportuno adempimento amministrativo necessario per eliminare le difformità urbanistiche riscontrate), autorizzate dal *Org_7*, tra le quali la rimozione di alcuni manufatti e/o box auto;
- in ragione della condotta ostativa dell'Abbo, la Liquidatela era dovuta ricorrere all'Autorità giudiziaria per ottenere, nel mese di settembre del 2019, il sequestro dell' *CP_11* Jeep Cherokee modello Overland (valore inizialmente stimato in € 10.000,00), prima di ottenere l'autorizzazione ministeriale per la vendita competitiva dell'autovettura, non più marciante, al prezzo di € 3.000,00 oltre imposte, con oneri e spese a carico di detta società, al prezzo di € 3.300,00, IVA inclusa e oltre spese di trasferimento;
- per rimediare, inoltre, ad incaute e diseconomiche decisioni alla gestione improvvida dell'ex legale rappresentante p.t. della cooperativa, in virtù delle quali, nel corso degli anni, era stato concesso a soggetti terzi - diversi dai soci promittenti assegnatari ed estranei alla compagine societaria - a titolo di comodato d'uso gratuito, il godimento di alcuni immobili della Cooperativa, rimasti, illegittimamente, nella disponibilità di tali soggetti anche successivamente al Decreto direttoriale del *Org_7* del 18 aprile 2018, la *CP_12* si era vista costretta a procedere giudizialmente nei confronti dei loro occupanti, ottenendo, in un caso, la liberazione forzata dell'immobile a seguito dell'esito positivo della procedura esecutiva di sfratto, nell'altro, dovendo, invece, sostenere il peso di un giudizio di occupazione senza titolo tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Velletri, con ulteriori aggravii di spesa;

-di conseguenza, il danno cagionato dall'ex amministratore, poteva essere quantificato, per l'utilizzo delle risorse della Cooperativa per finanziare altre società collegate e per le altre condotte distrattive, nell'importo complessivo pari ad € 1.648.871,20 e per l'aggravio del dissesto finanziario della società, in ragione della mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, nell'importo di euro € 2.458.907,10, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, oltre ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il riallineamento catastale degli immobili affetti da abusi edilizi e/o difformità catastali, nonché i costi del contratto di appalto per la messa in sicurezza delle aree ed il rifacimento della strada, nonché il costo dei consulenti e dei legali della procedura.

Premesso ciò ed allegato, per quanto concerneva gli altri componenti del c.d.a., che dagli atti della procedura non si evincevano azioni tali che potessero far escludere la loro responsabilità, avendo omesso ogni forma di controllo e verifica dell'attività gestoria o finanche impedito atti di distrazione da parte del presidente della cooperativa, il Commissario Liquidatore della Parte_1 chiedeva di essere autorizzato a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni mobili e/o immobili dei resistenti che fossero emersi dagli accertamenti finanziari e/o patrimoniali in corso di causa, sino alla concorrenza di € 4.246.903,74, deducendo:

- 1) quanto al *fumus boni iuris*: la fondatezza degli addebiti di *mala gestio* sopra esaminati;
- 2) quanto al *periculum in mora*: il rischio di non riuscire a soddisfare le vantate ragioni di credito, attesi i numerosi atti distrattivi di cui si era reso protagonista l'CP_5 oltre che la condotta ostativa ed omissiva che lo aveva visto protagonista, unitamente e/o disgiuntamente all'intero C.d.A. e considerato che l'immobile sito in Roma, in Via Giambattista Viotti n. 57, intestato all'CP_5 risultava essere stato fatto oggetto di pignoramento immobiliare da parte del Org_8 con procedimento esecutivo pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

Si costituivano in giudizio i resistenti Controparte_4 e Controparte_1, i quali eccepivano:

- che nessun fatto specifico veniva loro addebitato e che, dunque, entrambi erano stati chiamati a rispondere del presunto dissesto della cooperativa solamente secondo un mero principio di responsabilità oggettiva;
- il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 24 dello Statuto della cooperativa Parte_1 non erano più, dal giorno 11 gennaio 2008, membri del CdA della medesima, in quanto

- non presenti alle riunioni del C.d.A. del 03/05/2007, 07/06/2007, 10/01/2008 e, pertanto, andavano ritenuti da Statuto dimissionari e cessati dalla carica;
- la sola deliberazione di nomina del “nuovo” C.d.A. da parte dell’assemblea dei soci del 10.08.2016 non era sufficiente a far rivestire la carica, in difetto di accettazione/ratifica da parte dei nominati e, al riguardo, il CP_4 disconosceva e il CP_1 proponeva querela di falso, avverso la procura utilizzata dall’CP_5 quale presidente della cooperativa (allora *in bonis*) per procedere alla iscrizione della deliberazione di nomina presso il Registro delle Imprese di Roma; i resistenti disconoscevano, altresì, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità della copia della scrittura prodotta dalla Liquidatela all’originale;
 - la prescrizione della azione avversa;
 - che, comunque, ai resistenti non potevano essere imputati fatti intercorsi tra la data dell’11/01/2008 e quella dell’11/08/2016, quando non rivestivano alcuna carica in seno alla cooperativa Parte_1
 - quanto al *periculum*, che la ricorrente non aveva fornito prova del compimento da parte dei resistenti di atti distruttivi e/o dispersivi del patrimonio, così come dell’incapienza patrimoniale dei medesimi.
- Rimaneva invece contumace il resistente CP_5 .

osserva in diritto:

1 – Presupposti del sequestro conservativo:

Giova premettere che -ai sensi dell’art. 671 c.p.c.- il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Per la concessione dell’invocato provvedimento cautelare è, quindi, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

2 – Natura dell’azione esercitata

Ciò posto, la domanda cautelare in esame è stata proposta in corso di causa, al fine di garantire la fruttuosità della domanda risarcitoria che il Commissario liquidatore ha prospettato

di voler proporre nei confronti degli amministratori della società fallita, a seguito dei danni dagli stessi cagionati al patrimonio sociale.

Orbene, quanto alla natura dell'azione esercitata dal Parte_4, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Analogamente, le suindicate azioni di responsabilità possono essere esercitate dal Commissario liquidatore, in virtù del disposto dell'art. 206 legge fallimentare.

Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione *de qua* consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare

di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).

3 – La legittimazione passiva dei resistenti Controparte_4 e Controparte_1

Tanto chiarito in punto di diritto ed in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, in via preliminare deve ritenersi dirimente, alla luce della sommaria valutazione dei fatti di causa propria del presente giudizio cautelare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai resistenti costituiti Controparte_4 e Controparte_1.

La Liquidatela ha agito nei confronti dei medesimi sul presupposto che alla data del 18 aprile 2018, in cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 207 L.F., era stata disposta con decreto n. 273 del Controparte_13, in ragione dello stato di insolvenza, la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa, l'organo amministrativo, come da visura camerale aggiornata al 24.4.2018, risultava così composto: CP_5 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; Controparte_4, quale Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; Controparte_1, quale Consigliere.

Controparte_4 e Controparte_1 hanno eccepito che, in base a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 dello Statuto della cooperativa Parte_1 non erano più, dal giorno 11 gennaio 2008, membri del C.d.A. della medesima, in quanto non presenti alle riunioni del C.d.A. del 03/05/2007, 07/06/2007, 10/01/2008 ed in quanto la deliberazione di nomina del "nuovo" C.d.A. da parte dell'assemblea dei soci del 10.08.2016 non era sufficiente a far rivestire la carica, in difetto di accettazione/ratifica da parte dei nominati, i quali, al riguardo, hanno disconosciuto la firma apposta sulla procura utilizzata dall'CP_5 quale presidente della cooperativa, per procedere alla iscrizione della deliberazione di nomina presso il Registro delle Imprese di Roma, oltre che la conformità all'originale del documento.

Entrambe le eccezioni appaiono *prima facie* fondate. A mente dell'art. 24 dello Statuto della **Parte_1** allegato dal **CP_1** unitamente all'atto costitutivo (doc. n. 3 fasc. cautelare): "...i Consiglieri che non partecipano a tre riunioni consecutive devono esser considerati dimissionari" e, quindi, decaduti dalla carica in base all'art. 23 che recita "Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri che durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili...". Nel caso di specie, l'assenza del **CP_4** e del **CP_1** alle riunioni deliberative del C.d.A. trova riscontro, in questa fase sommaria, nell'estratto del Verbale di Ispezione Straordinaria del [...] **Controparte_13** al 17.1.2017 (doc. 4 fasc. cautelare **CP_1** , ove, a pag. 22 si legge: "2 - In nessuno dei verbali figurano in calce le firme degli altri due componenti del cda, i sigg.ri **CP_1** e **CP_4** né risulta dalla lettura dei verbali alcun intervento o contributo partecipativo da parte dei predetti signori nell'ambito della discussione degli argomenti all'ordine del giorno". Non essendo presenti agli atti di causa, allo stato, il libro delle adunanze dei soci e relative convocazioni ed il libro delle adunanze del C.d.A. e relative convocazioni, la cui esibizione è stata peraltro richiesta dai resistenti alla Liquidatela, non vi è prova non soltanto della partecipazione dei medesimi alle adunanze del C.d.A., ma nemmeno della loro convocazione, con la conseguenza che, risultando dal citato verbale ispettivo l'emissione di delibere del C.d.A. in data 3 maggio 2007, 7 giugno 2007 e 10 gennaio 2008 (cfr. pag. 25 e 22 doc. n. 4), deve ritenersi che, dall'11 gennaio 2008, il **CP_4** ed il **CP_1** essendo mancati per tre adunanze consecutive del C.d.A., siano da considerare dimissionari e, in virtù dell'art. 23 dello Statuto, cessati dalla carica.

Al contempo, avendo i resistenti disconosciuto (ed il **CP_1** proposto querela di falso) la sottoscrizione apposta sulla procura utilizzata dall' **CP_5** quale presidente della cooperativa, per procedere alla iscrizione della deliberazione di nomina del nuovo C.d.A. del 10.8.2016 presso il Registro delle Imprese di Roma, oltre che la conformità all'originale della copia, in difetto di produzione da parte della Liquidatela ricorrente dell'originale del documento e tenuto conto della non facile intellegibilità delle sottoscrizioni evincibili dalla copia - ai fini di un eventuale confronto con altri documenti di comparazione - non è dato allo stato ritenere l'autenticità del documento e, sulla base dello stesso, fondare l'accertamento del ripristino della carica di consiglieri, in capo ai due resistenti, a decorrere dal 10.8.2016.

4 – Le condotte di mala gestio contestate

Quanto al resistente **CP_5** la domanda cautelare di sequestro conservativo può trovare parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

In particolare, il ricorrente Commissario liquidatore ha contestato all'amministratore della

Controparte_14 i seguenti addebiti:

1. utilizzo delle risorse della *Parte_1* per finanziare altre società collegate, per un totale complessivo pari a € 1.648.871,20;
2. aggravio del dissesto finanziario della *Pt_1* Cooperativa, tale da determinare un deficit patrimoniale pari ad € 2.491.032,54, complessivi, s.e.e.o.;
3. irregolare tenuta della contabilità;
4. versamenti eseguiti da diversi soci in contanti (a titolo esemplificativo, i Sigg.ri *L...* *Parte_3* , *Org_3* , *Org_4* e *Org_5* , per oltre € 107.000,00 circa, in favore del Sig. *CP_5* personalmente e/o della *Parte_1* senza alcun riscontro nella documentazione contabile e/o bancaria di quest'ultima.

Orbene, la domanda di sequestro conservativo proposta dal Commissario Liquidatore può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

5 – Le condotte distrattive

Tale addebito è fondato e come tale deve essere accolto.

Ed invero, il Commissario liquidatore contesta all'amministratore di aver utilizzato delle risorse della Cooperativa per finanziare altre società collegate, per un totale complessivo pari a € 1.648.871,20;

Orbene, è noto che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 1997, n. 3652).

In altre parole, gli amministratori non possono essere chiamati in responsabilità sol perché la gestione dell'impresa sociale ha avuto un cattivo esito. La valutazione sull'eventuale responsabilità giuridica dell'amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità giuridica ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un

tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.

La giurisprudenza ha, infatti, elaborato due particolari limiti. Il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta); il secondo è che la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre).

Tuttavia, nel caso in esame, la movimentazione relativa ai finanziamenti ricevuti ed erogati/restituiti in favore di diversi soggetti, da cui emergono uscite per € 966.983,00, che non trovano alcun riscontro nel libro giornale, né nei partitari contabili, appare, allo stato, effettivamente priva di giustificazione, considerato che, dalla relazione tecnica di parte del luglio 2018, a firma Dott. *Persona_1* - che su incarico della *CP_12* ha compiuto una verifica contabile e dei bilanci della *Parte_1* *in bonis*, rilevandone, tra l'altro, la loro inattendibilità e sommarietà nonché l'inattendibilità dell'intero impianto contabile - è emerso che: il precedente rappresentante legale della cooperativa, *CP_5* ha fornito al Commissario liquidatore un prospetto extracontabile, relativo alla dinamica dei finanziamenti intercorsi con soggetti terzi, compreso lo stesso *CP_5* tale prospetto non sembra poter costituire un ausilio alla ricostruzione dei saldi debitori e creditori della cooperativa, stanti le difficoltà di riconciliazione dei dati in esso contenuti con le risultanze della contabilità e degli estratti conto bancari; il prospetto, inoltre, si presenta incompleto, oltre che spesso inesatto rispetto alle descrizioni dei bonifici; per contro, lo stesso prospetto sembra fare emergere ulteriori criticità, in quanto: - sono intercorsi sistematici finanziamenti con soggetti terzi (risultano soci solo *CP_5* [...], dal 2006, e *Parte_5* dal 2016), senza che siano risultati reperibili specifici contratti di finanziamento, disciplinanti i rapporti in questione; - sono rintracciabili negli E/C bancari le “restituzioni”, cioè le uscite di banca, nei confronti dei predetti soggetti, mentre, in diversi casi, non sono rintracciabili i prestiti, cioè le entrate “a monte”, evidenziate nei prospetti; - le causali indicate nel prospetto (erogazione e restituzione prestiti) solo talvolta corrispondono alle descrizioni dei bonifici indicate negli E/C bancari, peraltro spesso del tutto mancanti; - le movimentazioni, tranne rari casi, non sono riportate nella contabilità aziendale; - alcune operazioni sono effettuate, per importi ingenti, in addebito e in accredito, anche nello stesso giorno, o nel giro di pochissimi giorni (cfr. doc. 13 fasc. attrice giudizio di merito).

Le scelte dell'amministratore appaiono, quindi, del tutto irrazionali ed ingiustificate.

Parimenti fondato sulle risultanze contabili degli estratti dei conti correnti bancari intestati alla *Parte_1* risulta l'addebito relativo alla distrazione delle ulteriori somme per: 1)

operazioni classificate come “Acquisto/Ricarica carta prepagata”, per un importo complessivo di oltre € 270.000; 2) operazioni di “Reso contante su versamento” dal conto corrente [...] *Organizzazione_6* n. 12575, per circa € 90.300,00; 3) prelievi di danaro dal conto corrente *Org_2* n. 00005038, per complessivi € 2.050,00; 4) operazioni di prelievo di somme di danaro dal conto corrente della *Controparte_6*, per complessivi € 4.900,00; 5) emissione di assegni dal c/c *CP_7* di cui non si conosceva l’identità dei soggetti beneficiari-destinatari, né la ragione e/o il titolo per cui i relativi importi sono stati pagati, in quanto soggetti diversi dai soci assegnatari degli immobili e stante l’assenza di riscontro in contabilità, per complessivi € 312.549,20 (cfr. doc. 12 fasc. attoreo giudizio di merito).

6 – L’omesso accertamento della causa di scioglimento

Quanto, invece, a tale addebito, il Commissario liquidatore sostiene che l’amministratore, pur in presenza del verificarsi di una causa di scioglimento, avrebbe proseguito ad esercitare l’attività di impresa, così determinando l’aggravamento del dissesto societario.

Tuttavia, deve ritenersi che –allo stato- non sussistano sufficienti elementi per poter verificare la sussistenza di una causa di scioglimento, essendo necessario un approfondimento di tipo tecnico, non risultando specificamente dedotto il momento in cui tale causa si sarebbe verificata.

Peraltro, non può non evidenziarsi che –in ogni caso- il danno derivante dal mancato tempestivo accertamento di una causa di scioglimento, calcolato sulla base del criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare, non potrebbe comunque sommarsi integralmente ai danni conseguenti agli altri addebiti contestati dal ricorrente, risultando questi già assorbiti nel primo.

Parimenti non quantificabile, allo stato, è l’aggravamento del dissesto asseritamente cagionato dai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per il riallineamento catastale degli immobili affetti da abusi edilizi e/o difformità catastali, i costi del contratto di appalto per la messa in sicurezza delle aree ed il rifacimento della strada, il costo dei consulenti e dei legali della procedura e le spese per la liberazione dei due immobili ceduti in comodato gratuito, trattandosi di esborsi non ancora sostenuti o, comunque, documentati dalla Liquidatela, la quale, allo stato, ha prodotto soltanto dei preventivi di spesa (cfr. docc. da 18 a 28 fasc. giudizio di merito.)

7 – La irregolare tenuta delle scritture contabili

Quanto agli addebiti contestati sub 3, giova ricordare che –di per sé- la irregolare tenuta delle scritture contabili, in assenza di ulteriori e specifiche deduzioni, pur integrando una

violazione agli obblighi gravanti sull'amministratore, è priva di autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Infatti, come già evidenziato, nell'ambito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, non è sufficiente lamentare la violazione, da parte dell'amministratore, delle norme di legge o di Statuto o la non corretta ed oculata gestione della società (quand'anche tali condotte possano avere rilevanza in sede penale), ma è altresì indispensabile dedurre e dimostrare la diminuzione del patrimonio della società ed il nesso causale tra la predetta e le suddette condotte.

Nel caso in esame, tuttavia, tale dimostrazione appare carente.

Ed invero, nel ricorso cautelare, la ricorrente si è limitato a lamentare la irregolare tenuta delle scritture contabili e la mancata consegna delle stesse, senza tuttavia dedurre in quale modo a tali irregolarità sia conseguita una concreta diminuzione del patrimonio sociale.

8 – I versamenti effettuati dai soci in contanti

Anche tale addebito appare fondato.

I versamenti eseguiti da diversi soci in contanti (a titolo esemplificativo, i Sigg.ri *L...* *Parte_3* , *Org_3* *Org_4* e *Org_5* , per oltre € 107.000,00 circa, in favore dell'ex amministratore *CP_5* personalmente e/o della *Parte_1* quali risultanti dalla ricevute e dal prospetto riepilogativo prodotti dalla ricorrente (cfr. doc. 11 fasc. di merito: copia versamenti in contanti Sigg.ri *Parte_3* , *Org_3* , *Org_4* e *Org_5* , allo stato non trovano riscontro nella documentazione contabile e/o bancaria della cooperativa.

Per contro, nessuna giustificazione è stata fornita dall'amministratore resistente, rimasto contumace, in ordine al motivo per cui tali pagamenti non sono riscontrabili dalla documentazione contabile e bancaria della cooperativa, peraltro per importi non certamente marginali.

In conclusione, quindi, può ritenersi sussistente il *fumus* di un danno al patrimonio sociale pari ad € 1.755.871,20 (1.648.871,20 + 107.000,00).

9 – Sul periculum in mora:

Giova premettere che –ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice può autorizzare il sequestro conservativo su istanza del creditore che *ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito*. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che questo aspetto non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza -qualitativa o quantitativa- del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal

comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio).

Quindi, a differenza dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nella disciplina sul sequestro conservativo il legislatore non richiede la sussistenza di un *pregiudizio imminente ed irreparabile*, ma esclusivamente la concreta possibilità che il patrimonio del debitore risulti inadeguato al soddisfacimento del credito.

Orbene, tale situazione di inadeguatezza può ritenersi allo stato sussistente, tenuto conto della entità del danno al patrimonio sociale (come sopra indicato) ed in assenza di prova della capienza del patrimonio del resistente, rimasto contumace, che risulta titolare esclusivamente di un immobile sito in Roma, in Via Giambattista Viotti n. 57, oggetto di pignoramento immobiliare da parte del **Org_8** (cfr. doc. 1 ricorso cautelare).

Parimenti il *periculum* di dispersione della garanzia patrimoniale deve ravvisarsi, sotto il profilo soggettivo, nelle condotte distrattive tenute dall'ex amministratore, come sopra descritte.

10 – Conclusioni:

Quindi, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la **Parte_1** [...], in persona del commissario liquidatore, va autorizzata ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di **CP_5**, fino alla concorrenza dell'importo di € **1.755.871,20**.

Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudizio di merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

1) AUTORIZZA la “ **Parte_1** ”, in persona del commissario liquidatore, ad eseguire il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di **CP_5**, fino alla concorrenza dell'importo di € **1.755.871,20**;

2) RIGETTA per il resto la domanda cautelare nei confronti di **Controparte_4** e **Controparte_1** ;

3) RIMETTE al giudizio di merito la decisione sulle spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, 05.07.2022

Il Giudice designato
dott. Paolo Goggi